Código civil y comercial, enriquecimiento sin causa, procedencia del recurso, revocación de sentencia, uniones convivenciales, responsables, juzgado de familia, ruptura del noviazgo, reclamo impropio

SUMARIO DE FALLO
4 de Febrero de 2026
Id SAIJ: SULL009797

TEXTO

Cabe revocar la sentencia que si bien consideró que la ruptura de un noviazgo no genera responsabilidad civil aplicó lo previsto por el **art. 401 del Código Civil y Comercial** para admitir el reclamo del actor contra su ex novia aplicando las reglas del enriquecimiento sin causa, pues la sola invocación de una relación sentimental no alcanza para enmarcar lo dispuesto en las normas que rigen los esponsales, la unión convivencial o la ruptura matrimonial (Arts, 401, **508** y **528** del Código Civil y Comercial), supuestos en los que sí aplica el fuero especializado reconociendo derechos derivados solo de aquellos vínculos.

Fuente del sumario: SAIJ

[-]
CONTENIDO RELACIONADO

Legislación

Código Civil y Comercial de la Nación Art. 401
LEY 26.994. 1/10/2014. Vigente, de alcance general
Integridad y Transparencia

Código Civil y Comercial de la Nación Art. 508
LEY 26.994. 1/10/2014. Vigente, de alcance general
Integridad y Transparencia

Código Civil y Comercial de la Nación Art. 528

HERRAMIENTAS
Descargar Documento
Enviar por email
Cita SAIJ

CONTENIDOS DE INTERES

Constitución de la Nación Argentina.
Constitución de la Nación Argentina. 22/8/1994. Vigente, de alcance general

Código Civil y Comercial de la Nación.
Ley 26.994. 1/10/2014. Vigente, de alcance general

Código Penal.
Ley 11.179. 21/12/1984. Vigente, de alcance general

Código de Minería.
Ley 1.919. 21/5/1997. Vigente, de alcance general

Código Aeronáutico.
Ley 17.285. 17/5/1967. Vigente, de alcance general

Ley de Contrato de Trabajo.
Ley 20.744. 13/5/1976. Vigente, de alcance general

LEY 26.994. 1/10/2014. Vigente, de alcance general
Integridad y Transparencia

FALLOS A LOS QUE APLICA

G. N. F. c/ G. M. D. L. A. s/ Ordinario

SENTENCIA.CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA. , 4/2/2026.

[ir arriba]

Cochabamba 54 piso 3 (C1064ACB) CABA, Argentina | + 54(011) 5300-4000